

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

Composto dai giudici:

Dott. Luigi Argan	presidente
d.ssa Andreina Gagliardi	giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini	giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33125 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 21/12/2020 e vertente

TRA

Parte_1 (nata a ROMA il 21.3.1964) e *Parte_2* (nata a Roma il 15.5.1965),

rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola Cappella ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma Lungotevere Flaminio 28, in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

attrici

E

CP_1, nata a ROMA il 12/04/1968,

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ardizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Golametto n. 4, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuti

Oggetto: Azione di riduzione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 21.12.2020 le parti concludevano come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* e *Parte_2* deducevano di essere figlie di *Persona_1*, deceduta in Roma in data 17.7.2017, la quale, con testamento del 30.3.2017, nominava erede universale la nipote d *CP_1* [...] che, dall'inventario redatto a seguito di accettazione con beneficio di inventario, emergeva la titolarità in capo alla de cuius di un immobile in Roma e di un conto corrente nonché l'inesistenza di passività.

Chiedevano quindi di accertare la lesione della propria quota di riserva e di disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive nonché di procedere alla divisione dell'asse ereditario con condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione del bene.

Si costituiva la convenuta eccependo: improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, difetto di prova della qualità di erede, erroneità delle conclusioni e infondatezza della domanda di attribuzione delle somme e del possesso dei beni.

A seguito di proposta conciliativa formulata dal Giudice alla prima udienza, le parti concludevano un accordo transattivo in data 8.10.2019 che, all'udienza del 3.12.2019, la parte attrice assumeva non completo quanto ai termini di conclusione dell'atto di compravendita.

Con note rispettivamente depositate in data 11 e 14 dicembre 2019, le parti confermavano l'intervenuto accordo ed, in particolare, la difesa delle attrici, chiedeva dichiararsi esecutivo ex art. 789 c.p.c. l'accordo divisionale raggiunto.

Fissata udienza per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento, parte attrice insisteva nella richiesta di condanna alle spese ritenendo l'accordo limitato solo a quanto in esso previsto.

La causa era quindi rinviata all'udienza del 21.12.2020, alla quale le parti precisavano le conclusioni con rinuncia ai termini per scritti conclusionali avendo già depositato note.

Tanto premesso, il tenore dell'accordo dell'8.10.2019, raggiunto dalle parti con l'assistenza dei difensori, non lascia spazio alcuno alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti espressamente stabilito quanto segue: *“in relazione alla controversia giudiziale pendente di fronte al Tribunale civile di Roma e rubricato con il NRG 33129/18 con la prossima udienza fissata di fronte alla dott.ssa Piccolomini per il 3.12.2019, a fini transattivi si conviene quanto segue:”* Segue quindi la regolamentazione del versamento in favore delle attrici sia dei 2/3 del valore dell'immobile congiuntamente concordato sia dell'indennità di occupazione.

E' inoltre incontestato che la parte convenuta abbia dato adempimento all'accordo, versando gli importi relativi, come da documentazione depositata da parte convenuta in data 7.10.2020 e non contestata da controparte.

L'accordo copre quindi interamente l'oggetto del giudizio così da doversi ritenere cessata la materia del contendere.

In merito alle spese, l'accordo raggiunto privo di ogni indicazione al riguardo, ne giustificano l'integrale compensazione, tenuto peraltro conto della previsione di cui all'art. 92 3° comma c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiarare cessata la materia del contendere a fronte dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti;
- compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 21/12/2020

Il Giudice

d.ssa Clelia Testa Piccolomini

Il Presidente

dott. Luigi Argan